Droit des contrats spéciaux

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-08

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Après le droit commun du contrat (DRO-L2-01), ce cours étudie les grands contrats nommés par leurs mécanismes : la vente et ses garanties, le bail d'habitation et le bail commercial, le contrat d'entreprise, le mandat et la représentation, le prêt et le dépôt, puis, en aperçu, les contrats de distribution (agence, franchise), le contrat de transport, et enfin la méthode de qualification — faits, critères, régime — qui permet d'analyser n'importe quel contrat. Tous les dossiers sont fictifs et étiquetés ; durées et taux ne sont jamais affirmés comme des règles en vigueur.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La vente : formation, transfert de propriété et garanties
• Leçon 2 — Le bail d'habitation et le bail commercial (rappels et approfondissements)
• Leçon 3 — Le contrat d'entreprise et le louage d'ouvrage
• Leçon 4 — Le mandat et la représentation
• Leçon 5 — Le prêt et le dépôt
• Leçon 6 — Les contrats de distribution : agence, franchise (aperçu)
• Leçon 7 — Le contrat de transport (aperçu)
• Leçon 8 — Études de cas : qualifier et analyser un contrat
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Le droit commun du contrat, étudié en Licence 2, donne la grammaire : consentement, capacité, contenu, effets, inexécution. Mais la vie des affaires et de la famille ne parle pas en grammaire pure : elle achète une machine, loue un local, fait rénover une boutique, confie une procuration, prête une somme, dépose des céréales, monte un réseau de distribution, expédie des marchandises. À chacun de ces gestes correspond un contrat nommé, doté par les textes et la pratique d'un régime propre qui complète ou corrige le droit commun. Le droit des contrats spéciaux est l'étude de ces régimes : il répond à la question que tout juriste se pose devant un dossier — « quel contrat est-ce, et quelles règles s'ensuivent ? »

La méthode du cours est constante : chaque contrat est enseigné par ses mécanismes, jamais par la récitation de dispositions. Qui doit quoi ? Quand la propriété passe-t-elle ? Qui supporte le risque si la chose périt ? Que se passe-t-il quand le contrat finit ? On verra que quelques grandes aiguillages organisent toute la matière : transfert de propriété ou simple jouissance, obligation de faire ou de donner, représentation ou action en nom propre, restitution de la même chose ou de son équivalent. Ces aiguillages sont les critères de la leçon finale, consacrée à la qualification : car le juge ne s'en tient pas au nom que les parties ont donné à leur contrat, il le qualifie d'après ce qui a réellement été convenu et exécuté.

Prudence habituelle de la filière : aucune disposition numérotée, aucune durée — de bail, de garantie ou de préavis — et aucun taux ne sont affirmés comme en vigueur ; ils sont nommés comme des notions que les textes applicables et les contrats organisent, et que l'étudiant vérifiera dans leur version à jour. Tous les dossiers sont fictifs, étiquetés « d'exercice » ou « d'école », et leurs clauses sont rédigées pour ce cours ; les montants servent uniquement à faire fonctionner les mécanismes, et chaque calcul est bouclé. Les renvois internes jalonnent le parcours : responsabilité civile (DRO-L2-02), droit commercial OHADA (DRO-L2-08), droit du travail (DRO-L2-10), consommation (DRO-L2-20), sûretés (DRO-L3-02) et commerce international (BBA-L3-07).

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Expliquer la formation de la vente, le transfert de propriété en principe et ses correctifs, et dérouler les mécanismes des garanties d'éviction et des vices cachés.
- Décrire les obligations réciproques du bail, la fonction de l'état des lieux, et la notion de propriété commerciale attachée au bail du commerçant.
- Identifier le contrat d'entreprise par son critère cardinal — l'indépendance de l'entrepreneur — et expliquer la réception de l'ouvrage et la garantie des malfaçons en principe.
- Dérouler le mécanisme complet de la représentation dans le mandat, et analyser un dépassement de pouvoir, une ratification et un mandat apparent.
- Distinguer prêt à usage, prêt de consommation et dépôt par leurs mécanismes de restitution — la même chose ou son équivalent — et situer l'usure comme un plafond nommé sans niveau.
- Présenter l'agence commerciale et la franchise en mécanismes généraux : clientèle, commissions et redevances, signes de ralliement et savoir-faire.
- Présenter le contrat de transport en aperçu : documents de transport en fonctions, obligation de résultat du transporteur et causes d'exonération discutées.
- Qualifier un contrat par la grille faits → critères → régime, y compris en décomposant un contrat mixte ou complexe en ses segments.

Leçon 1 — La vente : formation, transfert de propriété et garanties

La vente est le contrat par lequel le vendeur s'engage à livrer une chose et l'acheteur à en payer le prix. Sa formation obéit au droit commun (DRO-L2-01), avec une exigence caractéristique : l'accord doit porter sur la chose et sur le prix, déterminé ou déterminable ; sans prix sérieux et convenu, il n'y a pas de vente. L'effet le plus remarquable suit immédiatement : en principe, la propriété se transfère dès l'échange des consentements — c'est le transfert dit solo consensu — avant même la livraison de la chose et le paiement du prix. L'acheteur devient donc propriétaire, et supporte en principe les risques de la chose, dès l'accord conclu. Mais le principe connaît des correctifs qu'il faut connaître : pour les choses de genre (des sacs de céréales non encore individualisés), le transfert attend l'individualisation de la marchandise ; les

parties peuvent retarder le transfert par une clause de réserve de propriété, utile au vendeur à crédit ; et pour les immeubles, la publicité foncière organise l'opposabilité aux tiers (DRO-L2-13 et DRO-L2-16).

Le vendeur doit d'abord délivrer : mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme à ce qui a été convenu, avec ses accessoires. Il doit ensuite deux garanties. La garantie d'éviction protège l'acheteur contre les troubles de droit : si un tiers fait valoir un droit sur la chose — il s'en prétend propriétaire, ou la chose est grevée d'une sûreté non révélée (DRO-L3-02) — le vendeur doit défendre l'acheteur et, si l'éviction triomphe, restituer le prix et réparer le préjudice ; le vendeur répond aussi de son fait personnel, car il ne peut troubler lui-même la jouissance qu'il a vendue. La garantie des vices cachés protège contre les défauts de la chose elle-même : le défaut doit être caché (indécelable par un examen normal), antérieur à la vente, et suffisamment grave — il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acheté, ou l'aurait payée moins cher. L'acheteur dispose alors, en mécanisme, d'un choix : rendre la chose et se faire restituer le prix (voie dite rédhibitoire), ou garder la chose et obtenir une réduction du prix (voie dite estimatoire) ; le vendeur qui connaissait le vice — et le vendeur professionnel est, par une construction protectrice discutée en doctrine, présumé l'avoir connu — doit en outre réparer tout le préjudice subi.

L'acheteur, lui, doit payer le prix au lieu et au moment convenus et prendre livraison de la chose. La question des risques fait le lien entre les deux patrimoines : en principe attachés à la propriété, ils passent à l'acheteur dès le transfert, sauf retard de celui-ci à prendre livraison ou convention contraire — les clauses de répartition des risques sont une pratique constante du commerce, et le commerce international les a systématisées (BBA-L3-07). Reste une distinction d'ensemble : la vente civile et la vente commerciale ne diffèrent pas par leur mécanisme central, mais par leur environnement — rapidité des échanges, liberté de la preuve, présomption de solidarité entre codébiteurs commerçants, compétence des juridictions commerciales (DRO-L2-08) — et la vente au consommateur reçoit en outre les protections étudiées en DRO-L2-20. C'est donc le même contrat, traversé par des régimes de protection croissants selon la qualité des parties.

L'essentiel
Vente = accord sur la chose et le prix. Propriété transférée en principe dès le consentement (solo consensu), avec correctifs : choses de genre, réserve de propriété, publicité immobilière. Le vendeur délivre une chose conforme et garantit l'éviction (troubles de droit) et les vices cachés (défaut caché, antérieur, grave → choix de l'acheteur : résolution ou réduction du prix).

Exemple — Dossier fictif — la presse à huile de la coopérative (vice caché)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

FAITS
- Les « Ateliers Sissoko » (vendeur fictif, professionnel
du matériel agricole) vendent une presse à huile à la
coopérative fictive « Productrices de Zambougou ».
- Prix convenu et payé : 2 400 000 F.
- Après la mise en service, la presse s'arrête : un
engrenage interne est fissuré. Le défaut est invisible
de l'extérieur et existait avant la vente (expertise
d'école). La presse est inutilisable en l'état.
- Devis de remise en état : 360 000 F.
- Frais d'immobilisation subis par la coopérative
(perte d'exploitation retenue dans le dossier) :
150 000 F.

ANALYSE (mécanisme des vices cachés)
1. Défaut caché ? Oui : interne, indécelable par un
examen normal de la machine.
2. Antérieur ? Oui, selon l'expertise d'école.
3. Grave ? Oui : la presse est impropre à son usage.
→ La garantie est due, sans qu'il soit besoin de
prouver une faute du vendeur.

CHOIX DE L'ACHETEUR
- Voie rédhibitoire : rendre la presse, récupérer
2 400 000 F.
- Voie estimatoire : garder la presse réparée et
obtenir une réduction de prix de 360 000 F.
- Le vendeur est professionnel : présumé connaître
le vice → il doit aussi réparer le préjudice
d'immobilisation : 150 000 F.

RÈGLEMENT RETENU AU DOSSIER (estimatoire)
- Réduction de prix ..... 360 000 F
- Préjudice réparé ..... 150 000 F
- Total versé par le vendeur ... 510 000 F
- Prix net conservé par lui :
2 400 000 − 510 000 = 1 890 000 F
```

À retenir

• Le transfert de propriété solo consensu place en principe les risques chez l'acheteur dès l'accord, même avant la livraison : les correctifs (individualisation, réserve de propriété) sont des mécanismes à repérer dans chaque dossier.

• Vice caché = défaut caché + antérieur + grave ; la sanction est au choix de l'acheteur : résolution de la vente ou réduction du prix, plus la réparation intégrale si le vendeur connaissait le vice.

• Éviction et vices cachés ne se confondent pas : l'éviction vient d'un droit d'un tiers sur la chose, le vice caché d'un défaut de la chose elle-même.

Exercice

Un commerçant fictif achète à un autre commerçant fictif, pour 900 000 F, une machine présentée comme libre de toute charge. Après la vente, la banque fictive du vendeur fait valoir un gage inscrit sur cette machine, constitué avant la vente et jamais révélé, et menace de la saisir (mécanisme du gage : DRO-L3-02). Les frais d'acte et de transport payés par l'acheteur s'élèvent, dans ce dossier d'exercice, à 60 000 F. Qualifie le trouble subi par l'acheteur, distingue-le d'un vice caché, et déroule ce que le vendeur doit si l'acheteur, évincé, choisit de faire résoudre la vente.

✔ Corrigé
Le trouble est un trouble de droit, non un défaut de la chose : la machine fonctionne, mais un tiers — le créancier gagiste — tient d'une sûreté antérieure un droit de la faire saisir. On est donc dans la garantie d'éviction, non dans celle des vices cachés, dont la condition est un défaut inhérent à la chose la rendant impropre à l'usage. Le vendeur, tenu de garantir une jouissance paisible et d'abord son propre fait — c'est lui qui avait grevé la machine sans le révéler — doit d'abord tenter de faire cesser le trouble, par exemple en désintéressant le gagiste. Si l'éviction triomphe et que la vente est résolue, le vendeur restitue le prix de 900 000 F et les frais exposés par l'acheteur pour la vente, soit 60 000 F dans ce dossier : 900 000 + 60 000 = 960 000 F, auxquels s'ajoutent, le vendeur étant de mauvaise foi puisqu'il connaissait le gage, les dommages-intérêts réparant le préjudice complémentaire prouvé. Retenir la méthode : identifier la source du trouble — la chose ou un droit — avant de choisir la garantie. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le bail d'habitation et le bail commercial (rappels et approfondissements)

Le bail est le contrat par lequel le bailleur s'engage à procurer au preneur la jouissance d'une chose pendant un temps, moyennant un loyer. Trois obligations structurent la vie du bailleur : délivrer la chose en état de servir à l'usage prévu — un logement décent, un local utilisable — et avec les documents et accès convenus ; entretenir la chose pendant le bail, en supportant les réparations qui ne sont pas locatives ; et garantir la jouissance paisible, c'est-à-dire ne pas troubler lui-même le preneur et le défendre contre les troubles de droit des tiers. Le preneur doit en miroir payer le loyer aux échéances convenues, user de la chose en gestionnaire raisonnable et selon la destination prévue au contrat, et la restituer en fin de bail dans l'état où il l'a reçue, compte tenu de l'usure normale. L'état des lieux, dressé contradictoirement à l'entrée et à la sortie, est l'instrument de preuve central de ces obligations : sans lui, les discussions sur les dégradations deviennent des paroles contre paroles. La durée du bail et les formes du congé sont organisées par les textes applicables et par le contrat : elles sont ici nommées comme des mécanismes à vérifier dossier par dossier, jamais mesurées.

Le bail d'habitation porte sur le logement du preneur : sa fonction sociale explique les protections qui l'entourent dans la plupart des systèmes — exigence d'un congé motivé et délivré dans les formes, encadrement des motifs de reprise du logement, exigence de décence. Le mécanisme à retenir est un équilibre : le bailleur conserve la

maîtrise de son bien et la sanction des manquements du preneur — impayés, dégradations, usage contraire à la destination — mais il ne peut reprendre le logement par des voies de fait ; il doit emprunter les formes prévues, commandement et juge en cas de contestation. Le preneur, de son côté, ne peut ni sous-louer ni céder son bail librement lorsque le contrat et les textes subordonnent ces opérations à l'accord du bailleur : la jouissance reçue est personnelle, attachée à la confiance faite à ce preneur-là.

Le bail commercial est le bail du local où le commerçant exploite son fonds. Son approfondissement tient à une idée : la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce (DRO-L2-08), est attachée aux lieux où elle a l'habitude de venir. Si le bailleur pouvait reprendre le local librement en fin de bail, il capterait cette clientèle sans l'avoir créée. D'où la notion de propriété commerciale : le preneur commerçant qui remplit les conditions prévues par les textes applicables a, en mécanisme, droit au renouvellement de son bail ou, si le bailleur refuse le renouvellement, à une indemnité dite d'éviction destinée à compenser la perte du fonds ou le coût de son déplacement. Le pas-de-porte, somme parfois versée à l'entrée dans les lieux, est une pratique discutée en doctrine : supplément de loyer payé d'avance ou prix de la cession du droit au bail, sa qualification dépend de ce que les parties ont réellement voulu — première application de la méthode de la leçon 8. Enfin, la destination des lieux (les activités autorisées) et la déspécialisation — l'élargissement de l'activité exercée — organisent la souplesse de l'exploitation pendant le bail.

L'essentiel
Bail = jouissance d'une chose contre un loyer. Bailleur : délivrer, entretenir, garantir la jouissance paisible. Preneur : payer, user selon la destination, restituer. L'état des lieux est la preuve reine. En matière commerciale, la propriété commerciale protège la clientèle attachée aux lieux : renouvellement du bail ou indemnité d'éviction, en mécanisme.

Exemple — Dossier fictif — le local de la boutique « Kora Télécom » et son état des lieux d'école

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

LES FAITS
- Mme D. (bailleresse fictive) loue à la boutique
fictive « Kora Télécom » un local commercial.
- Loyer convenu : 180 000 F par échéance mensuelle,
soit, sur le dossier d'exercice, 180 000 × 12
= 2 160 000 F pour douze échéances.
- Dépôt de garantie convenu entre les parties :
l'équivalent de deux loyers, soit 360 000 F.
- Trois loyers restent impayés : 3 × 180 000
= 540 000 F.

ÉTAT DES LIEUX D'ÉCOLE (extrait rédigé pour le cours)
« Entrée — Boutique : sol carrelé en bon état, une
fissure ancienne au mur du fond (photo jointe).
Vitrine : verre intact, rideau métallique fonctionnel
(une lame voilée en bas à droite). Compteur : relevé
contradictoire noté et signé des deux parties.
Réserve du preneur : robinet de l'arrière-boutique
qui goutte — réparation notée à la charge de la
bailleresse. »

ANALYSE
1. Les impayés (540 000 F) fondent la démarche du
bailleur : commandement de payer, puis, à défaut
de règlement, la clause résolutoire si le contrat
en contient une, sous le contrôle du juge —
jamais une reprise des lieux par voie de fait.
2. À la sortie, l'état des lieux d'entrée départagera
ce qui relève de l'usure normale (à la charge du
temps) et des dégradations du preneur — la lame
voilée était déjà notée : elle ne pourra pas lui
être reprochée.
3. La propriété commerciale du preneur commerçant
reste protégée : fin de bail ≠ perte du fonds
sans renouvellement ou indemnité d'éviction.
```

À retenir

- Dans tout bail, raisonner en miroir : chaque obligation du bailleur (délivrer, entretenir, garantir) répond à une obligation du preneur (payer, user selon la destination, restituer).
- L'état des lieux contradictoire est un mécanisme de preuve : ce qui n'y figure pas sera très difficile à établir à la sortie.
- La propriété commerciale n'est pas la propriété des murs : c'est la protection de la clientèle du fonds, par le renouvellement du bail ou par l'indemnité d'éviction.

Exercice

Une bailleresse fictive, excédée par deux loyers impayés de 120 000 F chacun dans un dossier d'exercice (soit 240 000 F), fait couper l'eau et l'électricité du logement de son locataire fictif et change la serrure pendant son absence, en expliquant que « le contrat est terminé puisque le loyer n'est pas payé ». Analyse successivement : la

créance de la bailleresse, la régularité de sa manière d'agir au regard de l'obligation de garantir la jouissance paisible, et les voies qu'elle aurait dû emprunter.

✔ Corrigé
La créance existe : deux loyers impayés de 120 000 F, soit 240 000 F dans ce dossier, et le preneur manque à son obligation principale de payer aux échéances convenues. Mais la bailleresse est elle-même tenue de garantir au preneur une jouissance paisible pendant toute la durée du bail : couper les fluides et changer la serrure, c'est troubler elle-même cette jouissance et se faire justice à soi-même, ce qu'aucun contrat n'autorise — le bailleur qui se croit libéré parce que le preneur est en faute confond la créance et la voie de droit. Les impayés ouvrent les voies régulières : mise en demeure et commandement de payer, invocation de la clause résolutoire si le bail en contient une, et saisine du juge pour faire constater la résiliation et ordonner le départ, avec le contrôle du juge sur la régularité des formes du congé. La leçon dépasse le bail : en droit des contrats, on ne répond jamais à une inexécution par une voie de fait ; on fait constater, puis exécuter. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Le contrat d'entreprise et le louage d'ouvrage

Le contrat d'entreprise — le louage d'ouvrage des textes anciens — est le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage à exécuter un ouvrage ou une prestation pour le maître de l'ouvrage, moyennant un prix. Son critère cardinal n'est ni l'objet ni le prix : c'est l'indépendance de l'entrepreneur. Il organise librement son travail, choisit ses moyens, ses horaires et ses auxiliaires, et n'est pas soumis au pouvoir de direction et de contrôle qui définit le lien de subordination du contrat de travail (DRO-L2-10). La frontière est donc factuelle : si, derrière l'étiquette « entrepreneur » ou « prestataire », le donneur d'ordre fixe les horaires, sanctionne les absences et dirige chaque geste, le juge peut requalifier la relation en contrat de travail, avec toutes les protections qui s'attachent au salariat. Deux autres frontières éclairent la qualification : avec la vente, car l'entrepreneur doit un faire et non un donner — mais lorsqu'il fournit aussi la matière d'un ouvrage réalisé sur mesure, la spécificité de l'ouvrage l'emporte en principe sur la fourniture ; avec le mandat, car l'entrepreneur n'a aucun pouvoir de représentation : il n'engage pas le maître de l'ouvrage envers les tiers.

La formation est consensuelle, mais la pratique l'encadre par le devis : document par lequel l'entrepreneur décrit l'ouvrage et en propose le prix, et dont l'acceptation par le maître de l'ouvrage scelle l'accord. Le prix peut être forfaitaire — une somme globale pour l'ouvrage entier, qui protège le maître contre les dépassements mais fait peser l'aléa sur l'entrepreneur — ou déterminé par l'avancement et les quantités réellement exécutées, plus souple mais plus incertain. Le point sensible des dossiers est le travail supplémentaire : l'entrepreneur qui exécute, sans accord préalable, des travaux non prévus au devis risque de ne pouvoir en réclamer le prix, tandis que le maître de l'ouvrage qui les a demandés ou acceptés en connaissance de cause doit les payer ; l'écrit ou, au minimum, l'acceptation non équivoque sont la prudence élémentaire. Pendant l'exécution, l'entrepreneur doit un devoir de conseil et d'alerte : professionnel

de son art, il doit signaler au maître les erreurs du projet, les risques des matériaux choisis et les difficultés prévisibles — se taire, c'est déjà manquer à son obligation. Il peut recourir à des sous-traitants pour une partie de l'ouvrage, sans cesser en principe de répondre de l'ensemble envers le maître de l'ouvrage.

La réception est l'acte clé de la fin du contrat : le maître de l'ouvrage, après vérification, déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves. Ses effets sont majeurs : elle déclenche en principe l'exigibilité du solde du prix, elle fait courir les garanties et elle transfère au maître les risques de la chose, sauf réserves formulées. Les réserves ont une fonction précise : conserver la trace des défauts apparents constatés à la réception, car un défaut visible accepté sans réserve sera ensuite très difficile à faire réparer au titre de la conformité. Restent les défauts non apparents : la garantie des malfaçons — l'obligation pour l'entrepreneur de répondre des vices de l'ouvrage qu'il a réalisé — joue en principe pour les désordres qui se révèlent après la réception, selon des modalités et des durées que les textes applicables organisent et que le cours nomme sans les mesurer ; dans la construction, des garanties spéciales plus protectrices s'ajoutent, nommées ici sans être détaillées. En pratique, les parties conviennent souvent d'une retenue de garantie : une fraction du prix n'est libérée qu'après la levée des réserves, mécanisme contractuel de pression et de prudence que le dossier ci-dessous met en chiffres.

L'essentiel
Entreprise = un ouvrage à exécuter en toute indépendance : l'absence de subordination distingue l'entrepreneur du salarié, l'absence de représentation le distingue du mandataire, le faire le distingue du vendeur. Devis accepté et accord écrit sur les suppléments sécurisent le prix. La réception (avec ou sans réserves) déclenche le paiement du solde, les garanties et le transfert des risques.

Exemple — Dossier fictif — la rénovation de la boutique « Fouta Textiles » (réception avec réserves)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

LE CONTRAT
- La société fictive « Rénovations Kaarta » s'engage
à rénover la boutique fictive « Fouta Textiles ».
- Devis accepté : 1 850 000 F.
- Acompte versé à la commande : 600 000 F.
- Travaux supplémentaires (une vitrine agrandie),
demandés par écrit par la cliente et acceptés :
250 000 F.
- Prix total dû : 1 850 000 + 250 000 = 2 100 000 F.

L'EXÉCUTION ET LA RÉCEPTION
- À la visite de réception, la cliente relève une
malfaçon sobre : la peinture de la réserve
s'écaille par plaques (défaut d'accrochage).
- Coût de reprise chiffré au dossier : 180 000 F.
- Le procès-verbal d'école porte donc : réception
PRONONCÉE AVEC RÉSERVES sur ce point précis.
- Les parties avaient convenu une retenue de
garantie de 105 000 F, libérable à la levée
des réserves.

LES COMPTES
- Prix total ..................... 2 100 000 F
- Moins l'acompte déjà versé .... − 600 000 F
- Solde théorique ............... 1 500 000 F
- Reprise de la malfaçon (à faire) 180 000 F
- Retenue de garantie convenue . 105 000 F
- Somme libérée à la réception :
1 500 000 − 180 000 − 105 000 = 1 215 000 F
→ L'entrepreneur conserve la charge de reprendre
la peinture ; la retenue ne sera libérée qu'une
fois la réserve levée et constatée.
```

À retenir

- Indépendance ou subordination ? C'est la question qui sépare le contrat d'entreprise du contrat de travail — et elle se tranche sur les faits, pas sur l'étiquette du contrat.
- Le devis accepté fixe le périmètre : tout travail supplémentaire doit être demandé ou accepté de façon non équivoque pour être payé.
- La réception avec réserves est un mécanisme de preuve et de calendrier : elle constate les défauts apparents, déclenche le solde et préserve la garantie pour la suite.

Exercice

Un graphiste fictif travaille pour une seule entreprise fictive qui lui fournit son ordinateur et son bureau, lui impose ses horaires de présence, lui donne chaque matin la liste hiérarchisée de ses tâches, et le sanctionne par des retenues sur sa « facture » lorsqu'il arrive en retard. Le document signé par les deux parties s'intitule pourtant « contrat de prestation de services indépendant ». Qualifie la relation réelle, nomme le critère décisif, et indique deux conséquences pratiques de la requalification.

✔ Corrigé
La relation réelle est un contrat de travail, quelle que soit l'étiquette choisie par les parties : le critère décisif du salariat, le lien de subordination, est réuni en faisceau — un seul donneur d'ordre, du matériel et un bureau fournis, des horaires imposés, des tâches dirigées chaque matin et un pouvoir de sanction exercé par des retenues. À l'inverse, l'entrepreneur indépendant organise librement son activité, sert plusieurs clients et ne répond que du résultat convenu. La requalification par le juge — qui qualifie d'après les faits, méthode de la leçon 8 — emporte notamment : l'application des protections du droit du travail au prétendu prestataire (congés, encadrement de la rupture, DRO-L2-10) et la régularisation des cotisations sociales par l'employeur réel, avec les rappels correspondants. Retenir la démarche : en droit des contrats spéciaux, l'indépendance ne se déclare pas, elle se constate. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le mandat et la représentation

Le mandat est le contrat par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir d'accomplir, en son nom et pour son compte, un ou plusieurs actes juridiques : signer une vente, encaisser un prix, négocier et conclure un marché. Sa mécanique propre est la représentation : le mandataire conclut l'acte, mais les effets naissent directement dans le patrimoine du mandant, comme si celui-ci avait agi lui-même. C'est la représentation dite parfaite : le mandataire s'efface, le tiers sait — ou doit savoir — qu'il traite avec un intermédiaire. Deux éléments doivent donc coexister : le pouvoir, conféré par le mandat (exprès ou tacite selon les cas), et l'intention de représenter, révélée au tiers. On distingue le mandat général, qui couvre les actes d'administration et de gestion courante, et le mandat spécial, limité à une affaire ou exigé pour les actes de disposition les plus graves — vendre un immeuble, par exemple — prudence classique : plus l'acte engage le patrimoine, plus le pouvoir doit être explicite. Le mandat se distingue de l'entreprise (le mandataire accomplit des actes juridiques, l'entrepreneur des actes matériels) et du commissionnaire, qui agit en son nom propre pour le compte d'autrui, sans révéler son commettant.

Dans le rapport interne, le mandataire doit exécuter la mission personnellement en principe — il a été choisi intuitu personae — suivre les instructions du mandant, et rendre compte de sa gestion : tout ce qu'il a reçu pour le mandant doit lui être restitué, argent, documents et avantages. Le mandant doit en retour rembourser au mandataire les avances et les frais engagés pour la mission, lui verser la rémunération si elle a été convenue, et réparer les pertes subies sans faute dans l'exécution. La gratuité est la physionomie traditionnelle du mandat entre proches — un service d'ami — mais dès que le mandataire agit dans le cadre de sa profession, la rémunération devient la règle pratique des dossiers ; dans tous les cas, c'est la convention des parties qu'il faut lire d'abord. Le mandat prend fin en mécanisme par l'accomplissement de la mission, par la révocation du mandant ou la renonciation du mandataire — le mandat repose sur la confiance, que chaque partie peut en principe retirer — ainsi que par la disparition de l'une des parties, avec les nuances que les textes applicables apportent pour protéger les tiers de bonne foi.

Le dépassement de pouvoir est le point de fragilité du mécanisme. Si le mandataire agit au-delà des limites de son mandat, le mandant n'est en principe pas engagé : l'acte lui est inopposable, sauf s'il le ratifie — la ratification, même tacite par l'exécution volontaire de l'acte, vaut approbation rétroactive. À défaut de ratification, c'est le mandataire qui répond personnellement envers le tiers, car il a promis implicitement qu'il avait le pouvoir d'engager autrui. Mais la sécurité des échanges a forgé un correctif célèbre : la théorie du mandat apparent. Lorsque le comportement du mandant — documents remis sans limite visible, habitudes tolérées, apparences entretenues — a créé chez le tiers une croyance légitime dans les pouvoirs du mandataire, et que le tiers était de bonne foi, le mandant est engagé malgré l'absence de pouvoir réel : on ne peut pas laisser croire, puis décevoir la confiance qu'on a fait naître. L'appréciation est factuelle et exigeante : le juge examine si le tiers pouvait et devait vérifier, et si l'apparence est bien imputable au mandant. Le dossier ci-dessous déroule les trois issues possibles d'une même situation.

L'essentiel
Mandat = pouvoir d'accomplir des actes juridiques AU NOM et POUR LE COMPTE du mandant : les effets naissent directement chez le mandant. Mandataire : exécuter, suivre les instructions, rendre compte, restituer. Au-delà des pouvoirs : mandant non engagé, sauf ratification ou mandat apparent (croyance légitime du tiers de bonne foi créée par le mandant).

Exemple — Dossier fictif — la procuration d'école de M. K. et l'achat qui dépasse

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

PROCURATION D'ÉCOLE (rédigée pour le cours)
« Je soussigné, M. K., commerçant fictif, donne
pouvoir à Mme S., ma sœur, de pour moi et en mon
nom : acheter les marchandises destinées à ma
boutique auprès des fournisseurs habituels, pour
un montant total ne pouvant excéder 500 000 F,
et signer les bons de commande correspondants.
Le présent pouvoir ne comprend ni la vente de la
boutique, ni la conclusion d'emprunts. »

LES FAITS
- Mme S. commande chez un fournisseur habituel,
en montrant la procuration, pour 720 000 F.
- Dépassement : 720 000 − 500 000 = 220 000 F.
- Mme S. a aussi avancé 40 000 F de frais de
transport pour la boutique.

TROIS ISSUES POSSIBLES
1. Ratification : si M. K. accepte et paie la
livraison, il approuve l'achat entier : il est
engagé pour 720 000 F.
2. Ni ratification, ni apparence (le fournisseur
avait lu le plafond dans la procuration) :
M. K. n'est engagé que jusqu'à 500 000 F ;
Mme S. répond personnellement de l'excédent
de 220 000 F envers le fournisseur.
3. Mandat apparent : si le fournisseur n'a jamais
vu le plafond et que Mme S. commandait
habituellement sans limite affichée, la
croyance légitime du tiers peut engager M. K.
pour le tout, à charge pour lui de se retourner
contre Mme S.
DANS TOUS LES CAS : M. K. rembourse à Mme S. les
40 000 F d'avances faites pour la mission.
```

À retenir

- Représentation parfaite = le mandataire agit au nom du mandant, dans les limites du pouvoir, et les effets naissent directement dans le patrimoine du mandant.
- Dépassement de pouvoir : trois questions dans l'ordre — le mandant a-t-il ratifié ? le tiers pouvait-il légitimement croire au pouvoir (mandat apparent) ? sinon, le mandataire répond personnellement.
- Le compte rendu est le cœur du rapport interne : le mandataire restitue tout ce qu'il a reçu, le mandant rembourse tout ce qui a été avancé pour la mission.

Exercice

Un propriétaire fictif donne à un agent fictif un mandat écrit « de gérer » son immeuble locatif fictif : encaisser les loyers, faire les réparations courantes. L'agent, sans autre pouvoir, vend l'immeuble à un acheteur fictif en présentant le mandat de gestion. Analyse : la vente engage-t-elle le propriétaire ? Où passe la frontière entre les actes permis et l'acte accompli ? L'acheteur peut-il utilement invoquer une apparence de

pouvoir ?

✔ Corrigé
Le mandat donné est un mandat de gestion : il couvre les actes d'administration — encaisser, entretenir, louer — qui conservent et font fructifier le patrimoine. La vente de l'immeuble est un acte de disposition, qui l'aliène : elle excède le pouvoir conféré, qui doit pour de tels actes être spécial et exprès. Le propriétaire n'est donc en principe pas engagé par la vente, sauf ratification de sa part, qui n'est pas donnée dans ce dossier. L'apparence ne sauve pas davantage l'acheteur : le document qu'on lui a présenté annonçait lui-même sa limite — un mandat « de gérer » — et un acquéreur d'immeuble ne peut légitimement croire, sans vérifier, qu'un pouvoir de gestion emporte pouvoir de vendre ; la croyance n'est légitime que si les circonstances dispensaient de vérifier, ce qui n'est pas le cas pour l'acte le plus grave qui soit sur un bien. L'agent répondra donc personnellement envers l'acheteur des conséquences de l'acte conclu sans pouvoir. Retenir la gradation : administrer n'est pas disposer, et c'est l'écrit du mandat qui trace la frontière. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Le prêt et le dépôt

Prêt et dépôt partagent un air de famille : dans les deux cas, une chose est remise par une personne à une autre, qui devra la rendre. La doctrine discute leur nature de contrats réels — formés par la remise de la chose plutôt que par le seul accord — mais l'essentiel est ailleurs, dans la question qui les sépare : à quoi la chose remise peut-elle servir pendant qu'elle est entre les mains du remettant ? Le prêt à usage, ou commodat, confie une chose déterminée et non consomptible — une moto, une machine, un local d'appoint — pour que l'emprunteur s'en serve gratuitement, à charge de la restituer elle-même, identique, au terme convenu. L'emprunteur doit garder la chose avec diligence, l'utiliser selon l'usage convenu ou sa destination naturelle, et ne peut ni la prêter à son tour ni en changer l'affectation ; il répond de sa détérioration fautive, non de l'usure normale d'un usage conforme. Le prêteur, qui rend un service gratuit, voit sa responsabilité plus étroite : il doit laisser l'usage paisible, rembourser certaines dépenses extraordinaires et urgentes de conservation que l'emprunteur a dû engager, et il répond des vices de la chose prêtée qu'il connaissait et a tus — prêter une machine dont on sait le frein défaillant n'est pas un service, c'est un piège.

Le prêt de consommation porte sur des choses consomptibles ou fongibles — au premier rang desquelles l'argent : l'emprunteur les consomme ou les confond dans son patrimoine, il en devient propriétaire, et il restitue non la même chose mais son équivalent, en même quantité et qualité. C'est le prêt bancaire de DRO-L3-06 et le crédit fournisseur de la vie commerciale. Deux mécanismes demandent l'attention. L'intérêt d'abord : dans la tradition du droit civil, le prêt d'argent n'en produit que s'il a été stipulé ; quand il l'est, il rémunère le temps et le risque du prêteur, et il transforme le prêt en opération économique à part entière. L'usure ensuite : les systèmes protecteurs plafonnent le taux exigible au-delà d'un certain niveau pour protéger l'emprunteur faible — plafond nommé ici comme une notion, sans aucun niveau

affirmé, et déjà rencontré dans le crédit à la consommation (DRO-L2-20) et la fiscalité des revenus (DRO-L3-07). Distinguer enfin le prêt de ses voisins : de la donation, qui n'attend aucune restitution et suppose une intention libérale ; de la vente à crédit, où le prix d'une chose est échelonné, ce qui n'est pas prêter de l'argent ; et du dépôt irrégulier, ci-dessous.

Le dépôt inverse la perspective : la chose est remise au dépositaire pour qu'il la garde, non pour qu'il s'en serve ; l'usage lui est en principe interdit, et son obligation maîtresse est de conserver la chose et de la restituer elle-même, à la demande du déposant. Le dépôt peut être gratuit — le service d'ami — ou salarié — la consigne, le magasin de stockage, le parking gardé — et la rémunération renforce classiquement l'exigence de diligence du dépositaire. Le déposant doit rembourser les dépenses nécessaires de conservation et reprendre sa chose ; le dépositaire qui, sans droit, retient la chose ou l'utilise répond de la perte et des détériorations qui s'ensuivent. Deux figures limites structurent la matière. Le dépôt nécessaire est celui que les circonstances imposent — mettre ses biens à l'abri lors d'un sinistre ou d'un événement soudain : le déposant, qui n'a pas choisi librement son dépositaire, est protégé par un régime assoupli sur la preuve du dépôt, mécanisme sobrement nommé ici car il répond à une idée de justice simple : on n'exige pas les mêmes précautions de qui fuit un danger. Le dépôt irrégulier, enfin, porte sur une somme d'argent ou des choses fongibles que le dépositaire peut consommer à charge d'en rendre l'équivalent : il glisse alors vers le prêt de consommation — belle application de la leçon 8, car tout dépend de ce que les parties ont réellement voulu : une garde, ou un financement.

L'essentiel
Trois mécanismes de remise et de restitution : prêt à usage (servir d'une chose déterminée, la rendre elle-même), prêt de consommation (consommer des choses fongibles, rendre l'équivalent), dépôt (garder sans user, rendre la chose même). L'intérêt du prêt d'argent doit être stipulé ; l'usure est le nom du plafond protecteur, jamais chiffré ici.

Exemple — Dossier fictif — le prêt de la commerçante et les sacs déposés (deux dossiers en un)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

VOLET 1 — LE PRÊT DE CONSOMMATION
- Mme F., grossiste fictive, prête 1 200 000 F à
M. B., détaillant fictif, pour son stock.
- Reconnaissance d'école signée des deux parties :
somme reçue, engagement de restituer la même
somme, intérêts convenus au taux d'EXERCICE
de 10 %, soit 1 200 000 × 10 % = 120 000 F.
- Total à restituer au dossier :
1 200 000 + 120 000 = 1 320 000 F.
- Qualification : l'argent est fongible et consommé
par l'emprunteur → restitution en ÉQUIVALENT.
Si aucun intérêt n'avait été stipulé, seule la
somme de 1 200 000 F serait due.

VOLET 2 — LE DÉPÔT
- Le même M. B. dépose chez un magasinier fictif
40 sacs de céréales, valeur unitaire d'exercice
de 25 000 F, soit 40 × 25 000 = 1 000 000 F.
- À la reprise, 3 sacs sont retrouvés détériorés
par l'humidité : le magasinier avait stocké les
sacs à même le sol d'un local humide.
- Analyse : le dépositaire devait GARDER, non user ;
la détérioration vient d'une garde défaillante.
- Indemnité due au dossier :
3 × 25 000 = 75 000 F, les 37 autres sacs étant
restitués en nature.
```

À retenir

- La question qui trie toute la famille : la chose doit-elle revenir elle-même (prêt à usage, dépôt) ou en équivalent (prêt de consommation, dépôt irrégulier) ?
- Prêt à usage et dépôt se distinguent par la finalité de la remise : user de la chose, ou la faire garder.
- L'intérêt ne se présume pas dans le prêt d'argent du droit commun : il doit être stipulé — et le taux stipulé reste soumis au plafond protecteur de l'usure, nommé sans niveau.

Exercice

Un dépositaire fictif, qui gardait la moto d'un voisin fictif parti en voyage, l'utilise chaque jour pour ses livraisons. La moto revient avec une roue voilée à la suite d'un choc, dont la réparation est chiffrée, dans ce dossier d'exercice, à 45 000 F. Le dépositaire soutient que le dépôt étant gratuit, il ne doit rien. Analyse : son obligation de garde comportait-elle le droit d'user ? La gratuité supprime-t-elle sa responsabilité ? Que doit-il ?

✔ Corrigé
Le dépôt confie la chose pour la garder, non pour s'en servir : l'usage par le dépositaire est en principe interdit, sauf autorisation du déposant, qui n'existe pas dans ce dossier. En utilisant la moto chaque jour, le dépositaire a donc d'abord manqué à la destination même du contrat. La gratuité du dépôt module l'appréciation de la diligence pour la garde ordinaire, elle ne couvre pas une faute de cette nature : se servir de la chose, c'est sortir du contrat, et le dépositaire répond alors de la détérioration survenue pendant cet usage non autorisé, sans pouvoir discuter l'usure qu'une utilisation conforme aurait produite. Il doit donc la réparation de 45 000 F chiffrée au dossier, et la restitution immédiate de la moto. Retenir le contraste avec le prêt à usage : là, l'usage est la raison d'être de la remise ; ici, il est la faute. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les contrats de distribution : agence, franchise (aperçu)

Les contrats de distribution organisent la mise des produits à la disposition des clients par des intermédiaires juridiquement indépendants. Leur architecture typique oppose un contrat-cadre, qui fixe les règles du jeu d'une relation suivie, et des contrats d'application successifs — commandes, livraisons — qui le mettent en œuvre. Le point juridique central est une tension permanente : le distributeur est un commerçant indépendant, propriétaire de son entreprise et supportant ses risques, mais il est économiquement intégré à un ensemble qu'il ne contrôle pas — marque du fournisseur, gamme imposée, territoire attribué. Les mécanismes de protection naissent de cette tension : information loyale avant la conclusion, stabilité des relations pendant l'exécution, encadrement des fins de contrat. La concession exclusive, par laquelle un fournisseur réserve la revente de ses produits à un distributeur sur un territoire, est la figure simple du genre ; l'agence et la franchise, objets de cette leçon d'aperçu, sont les deux figures travaillées.

L'agent commercial est un mandataire indépendant et permanent : il est chargé de négocier, et éventuellement de conclure, des contrats au nom et pour le compte de son commettant — c'est le mandat de la leçon 4, devenu une profession. Sa rémunération est la commission, une fraction du prix des opérations conclues grâce à son intervention, calculée dans chaque dossier selon la convention. La difficulté caractéristique de la fin du contrat tient à la clientèle : l'agent l'a créée ou développée par son travail, mais elle s'attache aux produits et à la marque du commettant, qui la conservera. C'est pour équilibrer cette perte que beaucoup de systèmes connaissent, en mécanisme, une indemnité de fin de contrat au profit de l'agent dont la relation cesse sans faute de sa part — compensation discutée, nommée ici sans montant ni condition détaillée. Le commettant, de son côté, doit mettre l'agent en mesure de travailler (documentation, échantillons, information sur les produits) et payer les commissions sur toutes les opérations qui lui reviennent, y compris, selon la convention, certaines opérations conclues après la fin du contrat mais nées de son activité.

La franchise repose sur une combinaison de mécanismes qu'il faut savoir isoler. Le franchiseur transmet au franchisé, commerçant indépendant, un ensemble : des signes de ralliement de la clientèle — marque, enseigne, présentation du point de vente — ; un savoir-faire, c'est-à-dire une méthode commerciale éprouvée et transmissible par la formation et les manuels du réseau ; et une assistance, initiale et continue. En contrepartie, le franchisé verse classiquement un droit d'entrée puis des redevances périodiques, suit les normes du réseau et préserve son identité. Les questions juridiques suivent les mécanismes : le savoir-faire transmis vaut-il les redevances demandées ? L'information donnée avant la signature permettait-elle au franchisé de s'engager en connaissance de cause — exigence qui rejoint le devoir général d'information et de loyauté du droit commun (DRO-L2-01), sans qu'il soit besoin de détailler ici un document réglementaire particulier ? À la fin du contrat, le franchisé perd l'usage des signes et doit cesser toute présentation laissant croire à l'appartenance au réseau ; il ne dispose en principe d'aucun droit au renouvellement analogue à la propriété commerciale du bail, car ce qu'il exploitait, c'était un concept appartenant à autrui — contraste utile avec la leçon 2.

L'essentiel
Distribution = faire vendre par des indépendants intégrés à un ensemble. L'agent commercial est un mandataire permanent rémunéré à la commission ; la clientèle qu'il crée reste au commettant, d'où le mécanisme de l'indemnité de fin de contrat. La franchise combine signes de ralliement, savoir-faire et assistance, contre droit d'entrée et redevances.

Exemple — Dossier fictif — l'agence « Sahel Négoce Représentation » et la fin du contrat

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

CLAUSES D'ÉCOLE DU CONTRAT D'AGENCE
(rédigées pour le cours, jamais copiées)
« Clause 1 — La société fictive « Sahel Négoce »
confie à M. T., agent indépendant, la représentation
exclusive de ses produits d'équipement sur la zone
convenue, pour négocier et conclure en son nom.
Clause 2 — L'agent percevra une commission
D'EXERCICE de 8 % sur le prix des opérations
conclues grâce à son intervention.
Clause 3 — Chaque partie peut mettre fin au
contrat par notification écrite, dans le respect
du préavis prévu au contrat. »

LES COMPTES DE LA PÉRIODE D'EXERCICE
- Opérations conclues grâce à l'agent :
6 250 000 F.
- Commissions dues : 6 250 000 × 8 % = 500 000 F.

LA FIN DU CONTRAT (analyse)
1. Le commettant notifie la fin du contrat : les
commissions sur les opérations déjà conclues
restent dues — 500 000 F au dossier.
2. La clientèle développée par l'agent reste
attachée aux produits du commettant : c'est la
justification discutée de l'indemnité de fin
de contrat, à apprécier selon les textes et la
convention applicables au dossier.
3. L'agent cesse d'agir au nom du commettant dès
la fin du pouvoir : tout acte postérieur
retomberait sous le dépassement de pouvoir
et le mandat apparent (leçon 4).
```

À retenir

- L'agent commercial est un mandataire : appliquer le mandat (pouvoir, compte rendu, dépassement) avant les règles propres à la distribution.
- La commission rémunère l'intervention de l'agent dans la conclusion des opérations ; la clientèle qu'il développe est le nœud de la fin du contrat.
- La franchise se reconnaît à sa trinité : signes de ralliement + savoir-faire + assistance. S'il manque le savoir-faire, ce n'est pas une franchise, quelle que soit l'étiquette.

Exercice

Un franchisé fictif cesse de payer ses redevances — trois échéances de 100 000 F dans ce dossier d'exercice, soit 300 000 F — tout en continuant, après la fin régulièrement notifiée du contrat, d'exploiter son magasin sous l'enseigne et avec les manuels du réseau fictif. Le franchiseur demande la cessation immédiate de l'usage des signes et le paiement des redevances. Analyse les deux demandes : fondement de chacune, et ce que le franchisé peut ou ne peut pas continuer à faire de son fonds propre.

✔ Corrigé
Sur les redevances : elles sont la contrepartie des signes, du savoir-faire et de l'assistance fournis pendant le contrat ; les trois échéances impayées de 100 000 F, soit 300 000 F au dossier, sont dues comme toute créance de prix née d'un contrat exécuté, et le défaut de paiement répété justifie en outre la fin du contrat selon ses stipulations et le droit commun de l'inexécution (DRO-L2-01). Sur l'usage des signes après la fin du contrat : marque, enseigne et présentation du réseau appartiennent au franchiseur, qui ne les avait mis à disposition que pour la durée et dans le cadre du contrat ; leur usage prolongé entretient chez la clientèle une confusion sur l'appartenance au réseau et doit cesser, avec le retrait des éléments distinctifs et la restitution des manuels, qui sont le support du savoir-faire transmis. En revanche, le fonds du franchisé — son local s'il en est titulaire, son stock acheté, sa clientèle de fait — lui appartient : il peut poursuivre une activité indépendante sous sa propre enseigne, sans les signes ni les méthodes du réseau. Retenir la frontière : le contrat fini éteint la licence d'usage, pas l'entreprise de l'ancien franchisé. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Le contrat de transport (aperçu)

Le contrat de transport est celui par lequel le transporteur s'engage, moyennant un prix — le fret pour les marchandises — à déplacer une chose ou une personne d'un lieu à un autre. Le déplacement est un acte matériel, ce qui distingue le transporteur de l'entrepreneur seulement par la spécialité de l'ouvrage, et du mandataire, qui accomplit des actes juridiques. Le contrat est consensuel, mais la pratique le matérialise par des documents dont il faut connaître les fonctions : pour les marchandises, la lettre de voiture, qui constate la prise en charge, décrit la marchandise et son emballage, nomme l'expéditeur, le transporteur et le destinataire, et porte les instructions de livraison ; pour les voyageurs, le titre de transport. Ces documents ne créent pas le contrat : ils le prouvent, ils font circuler l'information le long de la chaîne, et ils serviront de référence à la livraison — c'est par confrontation avec eux que les réserves prendront leur sens. Une figure voisine doit être distinguée dès l'entrée : le commissionnaire de transport organise le déplacement en son nom propre, en choisissant les transporteurs, sans nécessairement transporter lui-même ; sa responsabilité suit en partie la logique du mandat et en partie celle du transport, selon ce qu'il a promis — organisation ou acheminement.

L'obligation du transporteur de marchandises est classiquement analysée comme une obligation de résultat : acheminer la marchandise et la livrer au destinataire dans l'état où elle lui a été confiée. De cette qualification découle le régime de sa responsabilité : pendant la période de garde — de la prise en charge à la livraison — il répond en principe des pertes et des avaries, sans que l'ayant droit ait à prouver une faute. Il ne s'exonère qu'en établissant une cause étrangère : la force majeure, le vice propre de la marchandise (sa nature la vouait à se détériorer), ou la faute de l'expéditeur ou du destinataire — un emballage insuffisant est l'exemple canonique. À la livraison, le destinataire dispose d'un mécanisme de preuve symétrique : les réserves, constatations écrites des dommages apparents portées au moment de la remise ;

prendre livraison sans réserves fait présumer une marchandise livrée conforme, et la découverte postérieure d'une avarie deviendra un combat de preuves. Les clauses limitatives d'indemnité, fréquentes dans les documents de transport, se heurtent au contrôle dégagé en droit commun : une clause qui plafonne l'indemnisation à une somme dérisoire contredit l'obligation essentielle du transporteur et peut être écartée (DRO-L2-01) — le prix bas n'autorise pas la promesse vide.

Le transport déborde le droit interne : les marchandises traversent les frontières, et des conventions internationales ainsi que les pratiques du commerce international organisent les documents, les responsabilités et la répartition des charges entre vendeur et acheteur — on retrouvera cette articulation dans le cours de commerce international (BBA-L3-07), où les termes commerciaux précisent qui organise et qui paie le transport, et à quel moment les risques passent de l'expéditeur au destinataire. Deux mécanismes de gestion du risque complètent l'aperçu : l'assurance de la marchandise, que l'expéditeur peut souscrire pour couvrir la valeur transportée au-delà des plafonds de responsabilité, et la déclaration de valeur, par laquelle l'expéditeur porte au document de transport la valeur réelle de la marchandise, moyennant en principe un supplément de prix, afin d'adapter l'indemnisation éventuelle à l'enjeu. Le juriste retient la chaîne complète : qualifier le contrat (transport, commission de transport, ou vente dont le transport n'est que l'accessoire), identifier le document, vérifier les réserves, puis seulement discuter la responsabilité.

L'essentiel
Transport = déplacer une chose ou une personne moyennant prix. Les documents (lettre de voiture, titre de transport) prouvent et organisent, ils ne créent pas le contrat. Le transporteur de marchandises est tenu d'une obligation de résultat pendant la garde : perte ou avarie, il répond sauf cause étrangère prouvée ; les réserves à la livraison sont le mécanisme de preuve du destinataire.

Exemple — Dossier fictif — les 200 sacs de riz et la clause plafonnée (société « TransSahel »)

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

LE TRANSPORT
- La société fictive « TransSahel » transporte
pour un négociant fictif 200 sacs de riz,
de la zone de production au magasin du
destinataire fictif.
- Valeur déclarée d'exercice : 25 000 F le sac,
soit 200 × 25 000 = 5 000 000 F.
- Prix du transport (fret) : 180 000 F.
- La lettre de voiture d'école décrit les sacs
« en bon état extérieur apparent ».

L'AVARIE
- À la livraison, 12 sacs sont mouillés et la
marchandise correspondante est perdue :
12 × 25 000 = 300 000 F de perte au dossier.
- Le destinataire porte des réserves écrites sur
le document au moment de la remise.
- Le transporteur invoque une clause de ses
conditions plafonnant toute indemnité à
100 000 F.

ANALYSE
1. Obligation de résultat : la marchandise devait
arriver en l'état pris en charge ; la perte
pendant la garde engage le transporteur.
2. Aucune cause étrangère n'est établie au
dossier : ni vice propre du riz, ni emballage
défaillant imputé à l'expéditeur.
3. La clause plafond est discutée : plafonner à
100 000 F une perte prouvée de 300 000 F sur
une valeur déclarée de 5 000 000 F risque de
vider l'obligation essentielle d'acheminement
en bon état (contrôle des clauses, DRO-L2-01).
→ Indemnité retenue au dossier : 300 000 F,
la perte prouvée et réservée à temps.
```

À retenir

- Obligation de résultat du transporteur : l'ayant droit prouve la remise et le dommage à la livraison ; c'est au transporteur de prouver la cause étrangère qui l'exonère.
- Les réserves portées à la livraison sont un mécanisme de preuve : sans elles, la livraison est présumée conforme et l'avarie devient difficile à établir.
- Commissionnaire de transport ≠ transporteur : le premier organise en son nom, le second déplace ; la qualification décide du régime de responsabilité.

Exercice

Un destinataire fictif réceptionne une livraison de matériel fragile sans formuler aucune réserve, signe le document de transport « conforme », puis découvre le lendemain, en ouvrant les cartons, qu'un appareil est brisé à l'intérieur d'un emballage extérieur intact. Il réclame au transporteur fictif. Analyse sa position probatoire, la

réponse possible du transporteur, et la prudence qu'un juriste conseillera désormais à tout destinataire.

✔ Corrigé
La position du destinataire est affaiblie par son propre geste : en signant le document sans réserves, il a laissé se former la présomption d'une livraison conforme à la prise en charge et au document de transport, qui décrivait un emballage en bon état. Il devra donc rapporter la preuve, devenue difficile, que le dommage existait dès la livraison et résulte de la période de garde du transporteur — expertise sur la nature de la casse, témoignages, enchaînement des manipulations. Le transporteur répondra sur ce terrain probatoire, et pourra en outre invoquer, si le dossier le porte, le vice propre ou l'insuffisance de l'emballage intérieur choisi par l'expéditeur : un appareil fragile mal calé dans un carton sain est l'exemple type du débat. La prudence à conseiller est mécanique : toujours ouvrir ou faire constater en présence du livreur lorsque c'est possible, et porter des réserves écrites, précises et immédiates sur le document pour tout dommage apparent — une réserve générale et vague vaut à peine mieux qu'aucune. Retenir la leçon : en transport, le procès se gagne souvent à la livraison, avant même de commencer. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — Études de cas : qualifier et analyser un contrat

Qualifier, c'est donner à une situation de fait son nom juridique exact, pour en déduire le régime applicable. L'enjeu n'est pas scolaire : de la qualification dépendent les garanties dues, la charge des risques, la manière de mettre fin au contrat et les actions ouvertes. Première règle, déjà rencontrée dans chaque leçon : le nom que les parties donnent à leur contrat ne lie pas le juge. Celui-ci qualifie d'après la réalité de ce qui a été convenu et exécuté — un « contrat de prestation » peut devenir un contrat de travail (leçon 3), un « dépôt » d'argent un prêt (leçon 5), une « location » assortie d'une rémunération mensuelle ne sera jamais un prêt à usage, gratuit par nature. Deuxième règle : la qualification se fait par critères, non par impression. Le cours en a construit la grille au fil des leçons : la propriété est-elle transférée (vente) ou seulement la jouissance (bail, prêt à usage) ? La prestation attendue est-elle un faire indépendant (entreprise), un acte juridique au nom d'autrui (mandat), une garde (dépôt), un déplacement (transport) ? La chose doit-elle revenir elle-même ou en équivalent ? La rémunération est-elle un prix, un loyer, une commission, ou le contrat est-il gratuit ?

La démarche suit trois temps que les travaux dirigés mettront en pratique. D'abord les faits : relever, sans aucun vocabulaire juridique imposé d'avance, qui fait quoi, qui paie quoi, qui supporte quel risque, et ce qui s'est passé quand le dossier se noue — la qualification se nourrit de détails concrets (qui a fourni la matière ? qui a choisi les horaires ? le nom de qui figure sur les factures ?). Ensuite les critères : confronter chaque fait aux aiguillages de la grille, en écartant expressément les qualifications voisines par une raison précise — ce n'est pas un mandat car il n'agit pas au nom d'autrui ; ce n'est pas une vente car la propriété n'a jamais été transférée. Enfin le

régime : appliquer au contrat qualifié ses mécanismes propres — garanties, risques, fin de contrat — et vérifier que la solution « fonctionne » sur tous les faits du dossier ; une qualification qui laisse un fait majeur sans explication est suspecte. Restent les contrats mixtes, qui remplissent deux cases à la fois (la machine louée avec sa maintenance), et les contrats complexes, qui enchaînent plusieurs opérations : on les traite soit en les décomposant — chaque segment reçoit son régime — soit, lorsque l'un des éléments domine nettement, par absorption — l'accessoire suit le régime du principal.

La prudence rédactionnelle est la leçon pratique de cette méthode : la plupart des litiges de qualification naissent de contrats mal nommés ou incomplets. Écrire le contrat que l'on veut vraiment — nommer les choses, préciser qui supporte les risques, ce qui est dû en cas de fin anticipée, ce que devient la clientèle ou le stock — coûte quelques lignes et épargne un procès. Le dossier ci-dessous est le dossier-synthèse du cours : un même ensemble de faits peut se lire comme une vente, un dépôt ou un mandat de vente, et seule la grille permet de trancher. Travaille-le comme un entraînement complet : faits d'abord, critères ensuite, régime enfin — puis compare ton analyse à la solution proposée. C'est exactement le geste que le juge, l'avocat et le juriste d'entreprise répètent chaque jour, et c'est pour l'apprendre que les sept leçons précédentes ont patiemment installé chaque mécanisme.

L'essentiel
Qualifier = faits → critères → régime. Le juge n'est pas lié par le nom choisi par les parties : il qualifie d'après la réalité convenue et exécutée. Les aiguillages : propriété transférée ou jouissance, faire ou représenter, garder ou user, retour en nature ou en équivalent. Contrats mixtes : décomposer, ou absorber l'accessoire dans le principal.

Exemple — Dossier de qualification complet — le stock de téléphones de la boutique « Djoliba Mobile »

```
DOSSIER D'ÉCOLE — personnes et montants FICTIFS

LES FAITS (sans vocabulaire imposé)
- La marque fictive « NordPhone » remet à la
boutique fictive « Djoliba Mobile » 400
téléphones, valeur unitaire d'exercice
5 000 F, soit 400 × 5 000 = 2 000 000 F.
- La boutique les expose et les vend aux clients
AU NOM de NordPhone ; les factures portent
l'en-tête de NordPhone.
- La boutique peut RENDRE les invendus à tout
moment ; elle ne paie que les appareils vendus.
- Elle reverse le prix encaissé, moins une
commission d'exercice de 10 %.
- Sur la période du dossier : 310 appareils
vendus, 90 rendus invendus (310 + 90 = 400).

TROIS QUALIFICATIONS CANDIDATES
- Vente des 400 appareils à la boutique ? Non :
la propriété n'a pas été transférée (invendus
librement rendus, prix dû seulement si vente).
- Dépôt pur ? Non plus : le dépôt est une garde
sans usage commercial ; ici, la boutique est
chargée de VENDRE, pas seulement de garder.
- Mandat de vente (avec dépôt accessoire du
stock) ? Oui : vendre au nom et pour le compte
de NordPhone, avec commission — c'est la
commission-affiliation des réseaux (leçon 6).

RÉGIME DÉDUIT ET COMPTES
- Prix des ventes : 310 × 5 000 = 1 550 000 F.
- Commission de la boutique :
1 550 000 × 10 % = 155 000 F.
- Somme à reverser à NordPhone :
1 550 000 − 155 000 = 1 395 000 F.
- Le risque des invendus et des vols sans faute
pèse en principe sur NordPhone, propriétaire
resté du stock ; la boutique répond de sa
garde comme dépositaire accessoire.
```

À retenir

- La qualification ignore l'étiquette : seuls comptent les faits convenus et exécutés — transfert de propriété, nom utilisé envers les tiers, charge des risques.
- Écarter chaque qualification rivale par une raison précise fait partie de la démonstration : un régime juste mais non justifié est un travail inachevé.
- Dans les opérations en réseau, le mandat de vente se cache souvent derrière le stock : factures au nom du fournisseur et invendus rendables sont ses indices forts.

Exercice

Une entreprise fictive met à disposition d'une boutique fictive un photocopieur, reste propriétaire de la machine, assure toutes les réparations, et facture à la boutique un prix global « à la copie » couvrant la mise à disposition et la maintenance. La boutique

paie, en outre, son papier et ses consommables. Qualifie le contrat : bail simple, contrat d'entreprise simple, ou contrat mixte ? Déroule la grille complète — faits, critères, régime — et dis ce qui change concrètement selon la part que l'on fait à chaque segment.

✔ Corrigé
Faits : la machine n'est jamais vendue ; la boutique reçoit sa jouissance et s'en sert pour son activité ; le fournisseur conserve la propriété et la charge de l'entretien ; le prix n'est pas un loyer classique mais un prix global à la copie, qui rémunère à la fois la jouissance et le service de maintenance. Critères : le segment jouissance renvoie au bail — transfert d'un usage contre redevance — ; le segment maintenance renvoie au contrat d'entreprise — un faire indépendant, réparer et maintenir en état, exécuté par le fournisseur ou ses techniciens. Aucun des deux segments n'absorbe l'autre de façon évidente : sans maintenance assurée, la boutique n'aurait pas choisi cette formule ; sans la machine, la maintenance n'a pas d'objet. C'est donc un contrat mixte, à traiter en principe par décomposition : régime du bail pour la jouissance (délivrance en état de marche, jouissance paisible, restitution en fin de contrat) et régime de l'entreprise pour la maintenance (diligence, devoir de conseil, réparation des pannes). Le régime déduit change des choses concrètes : une panne durable engage la responsabilité du fournisseur au titre du service promis, et non seulement comme un trouble de jouissance ; l'usure normale de la machine incombe au propriétaire-bailleur ; la boutique ne répond que des détériorations fautives, comme un preneur. Retenir la vigilance finale : beaucoup de contrats réels sont mixtes, et la décomposition est le réflexe qui évite les réponses toutes faites. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Vente ou contrat d'entreprise : l'enseigne sur mesure de la boutique « Aïcha Cosmétiques »

Un atelier d'enseignes fictif s'engage envers la boutique fictive « Aïcha Cosmétiques » à concevoir, fabriquer et poser une enseigne lumineuse aux dimensions exactes de sa façade, pour un prix global d'exercice de 450 000 F. L'atelier fournit les matériaux (valeur au dossier : 160 000 F) et réalise l'ouvrage (main-d'œuvre et pose : 290 000 F). Une fois posée, l'enseigne présente un défaut sobre : une rangée de lettres s'éteint par intermittence. La boutique refuse de payer le solde tant que le défaut n'est pas corrigé, et soutient qu'elle a « acheté une enseigne » : le régime de la vente, avec la garantie des vices cachés, devrait donc s'appliquer. Qualifie le contrat avec la grille complète (faits, critères, régime), puis dis quel mécanisme permet concrètement à la boutique d'obtenir la correction, et pourquoi le vendeur de la thèse adverse a tort sur la qualification sans que la boutique perde pour autant sa protection.

✔ Corrigé du TD 1
Faits : l'objet attendu n'existait pas au jour de l'accord — il fallait le concevoir aux mesures d'une façade précise, le fabriquer puis le poser ; l'atelier a fourni la matière (160 000 F au dossier) mais aussi, et principalement, un travail de conception et de réalisation sur mesure (290 000 F), en toute indépendance d'organisation ; le prix global est de 450 000 F (160 000 + 290 000). Critères : s'il y a bien fourniture d'une chose, l'obligation caractéristique n'est pas un donner portant sur une chose existante et standard, mais un faire — produire un ouvrage spécifique adapté au client — et la matière n'est que l'accessoire de cet ouvrage ; on n'achète pas cette enseigne « sur étagère ». La qualification est donc le contrat d'entreprise, la vente étant écartée parce que la propriété d'une chose préexistante n'est pas le cœur de l'échange. Régime : la boutique n'a pas besoin de la garantie des vices cachés pour être protégée ; comme maître de l'ouvrage, elle dispose de la réception : constater le défaut lors de la visite de réception, formuler des réserves précises sur la rangée de lettres intermittente, et retenir le solde du prix jusqu'à la levée des réserves et la correction de la malfaçon par l'entrepreneur, débiteur de l'obligation de délivrer un ouvrage conforme à ce qui a été commandé. La rétention du solde est donc régulière tant qu'elle correspond aux réserves formulées. Enseignement du cas : une mauvaise qualification aurait fait courir à la boutique les conditions étroites du vice caché — défaut caché, antérieur, gravité — alors que le défaut est ici apparent à la réception et que le régime de l'entreprise la protège plus directement. Qualifier juste, c'est aussi choisir la bonne protection. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Bail, prêt à usage ou dépôt : le local et le matériel du confrère parti en voyage

Un commerçant fictif part en voyage prolongé et « laisse » à un confrère fictif son local de vente et le matériel qui s'y trouve (comptoir, rayonnages, un congélateur). Le confrère y exploite sa propre activité et verse au propriétaire une somme de 90 000 F à chaque échéance mensuelle convenue ; quatre versements d'exercice ont eu lieu, soit 360 000 F. Au retour du propriétaire, un désaccord survient : le congélateur est en panne, et chacun rejette la charge de la réparation sur l'autre ; le confrère soutient au surplus qu'il n'était qu'un « dépositaire » des lieux et du matériel, voire un « emprunteur », et qu'à ce titre il ne devait que garder. Qualifie la relation par la grille complète, écarte une à une les qualifications de dépôt et de prêt à usage, puis tire les conséquences du régime retenu sur la charge des réparations, en distinguant l'usure normale, la panne fautive et les grosses réparations.

✔ Corrigé du TD 2
Faits : le confrère n'a pas reçu le local et le matériel pour les conserver au profit du propriétaire, mais pour les exploiter à son propre profit, dans sa propre activité ; en contrepartie, il verse une somme régulière de 90 000 F par échéance, soit 360 000 F sur les quatre versements du dossier. Critères : le dépôt suppose une garde sans usage et au bénéfice du déposant — ici, tout est inversé, c'est le remettant qui sert les intérêts du détenteur ; le prêt à usage suppose la gratuité — un service d'ami sans contrepartie — alors que les versements périodiques sont la contrepartie même de la jouissance. Reste le bail : une chose (le local et, accessoirement, le matériel) dont la jouissance est procurée contre un loyer, pendant un temps, avec restitution en fin de relation. La qualification est donc le bail, sur le local comme sur le matériel mobilier qui suit le même sort par accessoire. Régime : le preneur doit user des biens en gestionnaire raisonnable et selon leur destination, supporter les menues réparations et l'entretien courant, et répondre des détériorations fautives ; le bailleur doit la délivrance en état de servir et les grosses réparations qui conditionnent l'usage même du bien, et il supporte l'usure normale du temps. Application : si le congélateur est tombé en panne par vétusté ou par un défaut interne sans faute du preneur, la réparation relève en principe du bailleur, dont l'obligation d'entretien garantit la jouissance promise ; si la panne vient d'un usage anormal — surcharge, défaut d'entretien courant du preneur — elle est à la charge du preneur ; et dans les deux cas, l'état des lieux d'entrée, s'il existe, tranchera ce qui est contesté. Retenir la paire de critères qui a tout décidé : la finalité de la remise et la présence d'une contrepartie. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Décomposer un contrat complexe : la gestion du rayon téléphonie de la boutique « Siguï Tech »

La boutique fictive « Siguï Tech » confie à un opérateur fictif, M. R., la gestion complète de son rayon téléphonie, par un contrat d'école dont voici les stipulations : le stock d'appareils, propriété de la boutique, est remis à M. R. qui l'expose dans le rayon ; M. R. vend les appareils au nom et pour le compte de la boutique, les factures portant l'en-tête de celle-ci ; il encaisse les prix et reverse à la boutique les sommes collectées, déduction faite d'une commission d'exercice de 10 % ; il assure en outre, à la demande des clients, l'installation et le paramétrage des appareils à domicile ; enfin, il répond du stock qui lui est confié. Sur la période d'exercice : ventes réalisées 900 000 F ; un appareil de 85 000 F a disparu du stock sans effraction constatée, M. R. ayant laissé le rayon sans surveillance pendant ses livraisons. Travail demandé : 1) décompose le contrat en ses segments et qualifie chacun ; 2) calcule les sommes à reverser à la boutique ; 3) tranche la charge de l'appareil disparu, segment par segment.

✔ Attendus du TP 1
1) Décomposition. Le contrat est un contrat complexe que la grille de la leçon 8 invite à décomposer en trois segments. Segment A — la vente des appareils au nom et pour le compte de la boutique, avec encaissement des prix : c'est un mandat de vente, représentation parfaite (leçon 4), les effets des ventes naissant directement chez la boutique, et la commission étant la rémunération du mandataire. Segment B — le stock remis et conservé dans le rayon jusqu'à sa vente : c'est un dépôt accessoire au mandat (leçon 5), M. R. gardant des biens d'autrui sans pouvoir en user pour lui-même. Segment C — l'installation et le paramétrage chez les clients : c'est un contrat d'entreprise accessoire (leçon 3), un faire indépendant qui ne se confond pas avec la vente. 2) Les comptes de la période d'exercice : ventes de 900 000 F ; commission de M. R. : 900 000 × 10 % = 90 000 F ; sommes à reverser à la boutique : 900 000 − 90 000 = 810 000 F, le compte rendu du mandataire devant justifier chaque encaissement. 3) L'appareil disparu (85 000 F au dossier) : la question se rattache au segment B, la garde. Le dépositaire répond de la perte de la chose confiée lorsqu'elle tient à une garde défaillante ; ici, le rayon a été laissé sans surveillance pendant les livraisons, sans effraction qui établirait une cause étrangère : la disparition est donc à la charge de M. R., qui doit 85 000 F à la boutique, somme qui peut se compenser avec ce qu'il doit reverser — reversement net au dossier : 810 000 − 85 000 = 725 000 F. En revanche, si le vol avait été commis malgré une garde diligente, avec effraction constatée, la perte serait restée chez la boutique, propriétaire du stock, et M. R. n'aurait dû que ses reversements entiers. Retenir : dans un contrat complexe, chaque incident se rattache à UN segment, et c'est ce rattachement qui désigne le régime — et le débiteur. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Un propriétaire fictif vend un terrain fictif de 1 200 m², au prix d'exercice de 6 000 000 F (soit 5 000 F le m²), à un acheteur fictif. Après la vente, un tiers fictif établit, documents à l'appui, qu'il était propriétaire d'une bande de 300 m² incluse dans la parcelle vendue : l'acheteur est évincé de cette partie. Il souhaite conserver le reste du terrain. Analyse : quelle garantie joue, quelle voie l'acheteur choisit-il en gardant le bien, et calcule la réduction de prix justifiée au dossier.

✔ Corrigé
Le trouble vient du droit d'un tiers, établi sur une partie de la chose vendue : c'est l'éviction, et la garantie d'éviction du vendeur joue, partielle en l'espèce puisque seul un morceau du terrain est perdu. L'acheteur qui conserve le reste du terrain suit la logique de la voie estimatoire : garder le bien et obtenir une réduction du prix proportionnée à la perte subie. Au dossier : le prix de 6 000 000 F pour 1 200 m² donne une valeur d'exercice de 5 000 F le m² ; la bande perdue mesure 300 m², soit 300 × 5 000 = 1 500 000 F de valeur ; le prix est donc réduit d'autant et ramené à 6 000 000 − 1 500 000 = 4 500 000 F, le vendeur restituant à l'acheteur la différence de 1 500 000 F déjà payée. S'ajoutent, selon le dossier, les frais exposés en pure perte sur la partie évincée. Retenir le parallélisme des mécanismes : éviction totale ou vice grave → résolution possible ; éviction partielle acceptée ou diminution d'usage → réduction du prix. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Depuis longtemps, dans une entreprise fictive de négoce, un salarié fictif chargé des stocks signe seul les bons de commande auprès du fournisseur habituel fictif, sous le regard de la direction qui a toujours payé sans observation. La direction change ensuite d'avis et refuse de payer une commande de 640 000 F signée comme d'habitude, au motif que le salarié n'avait aucun pouvoir écrit de l'engager. Le fournisseur, qui ignorait tout de cette absence de pouvoir, réclame le paiement à l'entreprise. Analyse : l'entreprise est-elle engagée ? Nomme la théorie applicable et ses conditions, puis dis pourquoi le silence prolongé de la direction est le fait décisif du dossier.

✔ Corrigé
En droit strict, le salarié n'avait pas de pouvoir de représentation : pas de mandat écrit, pas de délégation établie ; ses commandes n'auraient donc pas dû engager l'entreprise. Mais la théorie du mandat apparent corrige le droit strict lorsque trois conditions sont réunies : une apparence de pouvoir — ici, des commandes signées seul, de façon répétée et visible — ; une croyance légitime du tiers — le fournisseur habituel traitait comme toujours, dans les formes habituelles, sans aucun signal d'alerte — ; et une apparence imputable au prétendu mandant — la direction voyait faire et payait sans observation, entretenant elle-même la croyance. Le silence prolongé de la direction est donc décisif : c'est lui qui a créé et nourri l'apparence, et on ne peut pas laisser croire durablement qu'un collaborateur engage l'entreprise, encaisser le bénéfice de ses commandes, puis découvrir son absence de pouvoir le jour où une facture déplaît. L'entreprise est engagée pour la commande de 640 000 F au dossier, à charge pour elle de régler en interne la situation de son salarié. Retenir la condition limite : si le fournisseur avait su — ou si l'acte avait été, par son importance, hors des usages habituels — la croyance n'aurait plus été légitime et l'apparence n'aurait pas suffi. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Une commerçante fictive confie à un confrère fictif une somme de 800 000 F « pour la garder en sécurité » pendant son absence. Le confrère, avec l'accord verbal de la commerçante, place la somme dans son propre commerce et la restitue intégralement à son retour, après l'avoir utilisée comme fonds de roulement. Un différend survient ensuite sur la qualification : la commerçante parle d'un dépôt, le confrère d'un prêt. Tranche : quelle est la bonne qualification, et quelles conséquences pratiques s'y attachent — notamment sur ce qui aurait dû être restitué si la somme avait péri dans le commerce du confrère ?

✔ Corrigé
Le critère décisif est le sort de la chose entre les mains du remettant. Le dépôt a pour objet une garde : la chose doit être conservée et restituée elle-même. Ici, la somme d'argent — chose fongible par excellence — a été, avec l'accord de la commerçante, consommée dans le commerce du confrère : elle s'est confondue dans son patrimoine, et ce qui est revenu est un équivalent, non les mêmes billets. La qualification est donc celle du dépôt dit irrégulier, qui s'analyse en substance comme un prêt de consommation : le confrère est devenu propriétaire de la somme et débiteur de son équivalent. Conséquence sur le risque : si la somme avait péri dans son commerce — stock invendu, mauvaise affaire — il aurait néanmoins dû restituer 800 000 F, car le débiteur d'une somme d'argent doit l'équivalent convenu, la perte des fonds employés étant son propre risque d'emprunteur ; à l'inverse, en dépôt régulier d'une chose déterminée, la perte par cause étrangère sans faute du dépositaire aurait libéré celui-ci, la chose périssant pour son propriétaire. Retenir : sur les choses fongibles, la frontière dépôt/prêt se lit dans le pouvoir d'user — accordé, c'est un prêt ; interdit, c'est un dépôt. Raisonnement pédagogique sur un contrat fictif — pour un contrat réel, consulter les textes en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans la vente, en principe, la propriété de la chose est transférée…

   A) Seulement à la livraison de la chose

   B) Dès l'accord sur la chose et le prix

   C) Seulement au paiement complet du prix

2. L'acheteur qui exerce l'action dite estimatoire pour vice caché…

   A) Rend la chose et récupère tout le prix

   B) Ne peut rien obtenir si le vendeur est un particulier

   C) Garde la chose et obtient une réduction du prix

3. Dans le mandat, lorsque le mandataire agit dans les limites de son pouvoir et en révélant sa qualité, les effets de l'acte naissent…

   A) Directement dans le patrimoine du mandant

   B) Dans le patrimoine du mandataire, qui les transmet ensuite

   C) Pour moitié chez chacun

4. La « propriété commerciale » du preneur commerçant désigne…

A) La propriété des murs du local loué

B) Le droit au renouvellement du bail ou, à défaut, à une indemnité d'éviction

C) Le droit de vendre le local à la fin du bail

5. Le dépositaire peut, en principe, utiliser la chose déposée…

A) Librement, si le dépôt est gratuit

B) Uniquement après un certain temps de garde

C) Non : son obligation est de garder et de restituer la chose même

6. Dans le prêt de consommation, l'emprunteur doit restituer…

A) L'équivalent de ce qu'il a reçu, en même quantité et qualité

B) La chose même qu'il a reçue, identique

C) La chose ou son prix, au choix du prêteur

7. Le critère cardinal qui distingue l'entrepreneur du salarié est…

A) La propriété des outils utilisés

B) L'absence de lien de subordination

C) Le paiement au forfait plutôt qu'au mois

8. La franchise se reconnaît à la réunion de trois éléments…

A) Un local, un stock et un enseigne peinte

B) Un territoire exclusif, un prix imposé et un pas-de-porte

C) Des signes de ralliement, un savoir-faire transmis et une assistance

9. Pendant la période de garde, la perte de la marchandise transportée engage le transporteur…

A) Seulement si le client prouve une faute du chauffeur

B) En principe, sauf s'il prouve une cause étrangère (force majeure, vice propre, faute de l'expéditeur)

C) Jamais : le risque est toujours pour l'expéditeur

10. Devant un contrat que les parties ont nommé « dépôt » mais qui fonctionne comme un financement remboursable en équivalent, le juge…

A) Est lié par le nom choisi par les parties

B) Annule automatiquement le contrat

C) Qualifie d'après la réalité convenue et exécutée, et peut retenir un prêt

Corrigés du QCM

1. Réponse B — C'est le transfert solo consensu : l'accord sur la chose et le prix suffit, sauf correctifs (choses de genre, réserve de propriété, publicité).

2. Réponse C — La voie estimatoire conserve la chose et réduit le prix ; la voie rédhibitoire, au contraire, résout la vente avec restitutions réciproques.

3. Réponse A — C'est la représentation parfaite : le mandataire s'efface, le mandant est directement engagé envers le tiers.

4. Réponse B — Elle protège la clientèle attachée aux lieux : le fonds du commerçant survit à la fin du bail par le renouvellement ou par la compensation.

5. Réponse C — L'usage est la finalité du prêt à usage, jamais celle du dépôt ; user de la chose déposée, c'est sortir du contrat.

6. Réponse A — Les choses consomptibles ou fongibles se consomment : la restitution ne peut porter que sur l'équivalent.

7. Réponse B — L'entrepreneur organise librement son travail ; si les faits révèlent horaires imposés, direction et sanction, le juge peut requalifier en contrat de travail.

8. Réponse C — Sans savoir-faire réel transmis, il n'y a pas de franchise, quelle que soit l'étiquette du contrat.

9. Réponse B — Le transporteur est tenu d'une obligation de résultat : à lui d'établir l'exonération ; au destinataire, de réserver à la livraison.

10. Réponse C — La qualification relève des faits : transfert, usage permis, restitution en nature ou en équivalent tranchent, pas l'étiquette.

Résumé — les notions importantes

• La vente transfère la propriété en principe dès l'accord sur la chose et le prix (solo consensu), avec les correctifs des choses de genre, de la réserve de propriété et de la publicité ; le vendeur délivre et garantit l'éviction et les vices cachés.

• Le bail échange une jouissance contre un loyer, en obligations miroirs ; l'état des lieux est la preuve reine, et la propriété commerciale protège la clientèle du commerçant par le renouvellement ou l'indemnité d'éviction.

• Le contrat d'entreprise se reconnaît à l'indépendance de l'entrepreneur ; devis accepté, suppléments acceptés par écrit, puis réception avec ou sans réserves, qui déclenche solde, garanties et transfert des risques.

• Le mandat est la représentation : agir au nom et pour le compte d'autrui ; au-delà du pouvoir, le mandant n'est engagé que par la ratification ou par le mandat apparent protégeant la croyance légitime du tiers.

• Prêt à usage, prêt de consommation et dépôt se trient par la restitution : la même chose (usage, dépôt) ou son équivalent (consommation, dépôt irrégulier) ; l'intérêt doit être stipulé et reste sous le plafond nommé de l'usure.

• La distribution fait vendre des indépendants intégrés : l'agent commercial, mandataire permanent à la commission, et la franchise, combinaison de signes de ralliement, de savoir-faire et d'assistance contre droit d'entrée et redevances.

• Le transport engage une obligation de résultat du transporteur pendant la garde, tempérée par les causes étrangères prouvées ; les documents prouvent et organisent, et les réserves à la livraison font la preuve du destinataire.

• Qualifier, c'est appliquer la grille faits → critères → régime : le juge ignore l'étiquette, écarte les qualifications voisines par des raisons précises, et décompose les contrats mixtes ou complexes segment par segment.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — DCG UE 1 FONDAMENTAUX DU DROIT - Contrats de vente, droit de la consommation et sûretés

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une séance de révision structurée sur le contrat de vente : formation, obligations du vendeur et de l'acheteur, et mécanismes des vices cachés. Elle fixe les réflexes d'analyse avant les dossiers de la leçon, dans le prolongement du droit commun étudié en DRO-L2-01.

https://www.youtube.com/watch?v=zAilS3fHFC4

Leçon 2 — Le Bail Commercial : Règles Essentielles à Connaître | Cours Complet pour Débutants

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Un cours complet et progressif sur le bail commercial : statut, conditions, droits du locataire commerçant et obligations du bailleur. Il illustre directement la notion de propriété commerciale et le droit au renouvellement étudiés dans la leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=M-WHdiqT8Bc

Leçon 2 — Les baux commerciaux

Chaîne : LBV AVOCATS · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une présentation par des praticiens du régime des baux commerciaux : équilibre entre liberté contractuelle et protections du fonds de commerce. Un regard de terrain qui complète utilement le cours magistral précédent.

https://www.youtube.com/watch?v=2AQUpPhc6Lw

Leçon 7 — RENSEIGNER LA LETTRE DE VOITURE (CMR)

Chaîne : David Ramirez Professeur en conduite routière · Langue : Français · Niveau : Licence 3

Une vidéo de formation professionnelle qui montre, champ par champ, comment renseigner la lettre de voiture utilisée dans le transport routier de marchandises. Elle donne un visage concret au document dont la leçon explique les fonctions de preuve, d'identification et d'instruction.

https://www.youtube.com/watch?v=AYr4Y8zv780

Sources et références

- Droit commun des contrats et textes spéciaux applicables aux contrats nommés — codes civil et commercial et, pour les matières harmonisées, actes uniformes de l'OHADA — à consulter dans leur version en vigueur auprès des sources officielles (Journal officiel ; ohada.org).
- Traités et manuels universitaires de droit des contrats spéciaux (droit civil des obligations, volumes consacrés aux contrats nommés : vente, bail, entreprise, mandat, prêt, dépôt) — éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM.
- Cours associés de la Bibliothèque Universitaire IAM : DRO-L2-01 (Obligations I — le contrat), DRO-L2-02 (responsabilité civile), DRO-L2-08 (droit commercial général

OHADA), DRO-L2-10 (droit du travail), DRO-L2-20 (droit de la consommation), DRO-L3-02 (sûretés OHADA) et BBA-L3-07 (commerce international).

• Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'unités d'enseignement auprès du secrétariat pédagogique.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (titres et chaînes vérifiés un par un via l'endpoint oEmbed de YouTube au moment de la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !